

1° JUZGADO MIXTO - SEDE AYAVIRI

EXPEDIENTE : 00035-2019-0-2108-JM-CA-01

MATERIA : CUMPLIMIENTO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA

JUEZ : ROQUE DIAZ ALEXANDER

ESPECIALISTA : CAPRA HUANCA KEPLER

LISTISC. ACTIVO : MINSUR SA ,

DEMANDADO : UGEL MELGAR AYAVIRI ,
PROCURADORE PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL

DE PUNO ,

DEMANDANTE : QUISPE MAMANI, PIERO SHANDEE

RESOLUCIÓN N° 09

Ayaviri, veinticinco de agosto

Del año dos mil veintitrés

DADO CUENTA EN LA FECHA, con la carga procesal que soporta el juzgado en la fecha se emite la resolución siguiente.

DE OFICIO: VISTO: los autos y que anteceden y al estado de la presente causa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, en el 5) punto de la parte resolutive de la resolución número dos, se requiere a la demandada para que en el plazo de quince días remita Expediente Administrativo relacionado con la actuación impugnada, bajo apercibimiento de prescindirse; empero la parte demandada, pese encontrarse debidamente notificado con dicho mandato, no ha cumplido; siendo así y estando al segundo párrafo del artículo 23 de la Ley 27584, debe hacerse efectivo el apercibimiento prevenido.

SEGUNDO.- Declaración de Rebeldía.- 2.1) Mediante resolución número uno, se ha admitido a trámite la demanda interpuesta, se confirió traslado de la misma a la demandada al parte demandada MINSUR S.A., en fecha 17 de mayo del 2023, a fin de que absuelva la demanda en el plazo de diez días; y, **2.2)** De autos se aprecia la cédula de notificación –de la demanda y demás recaudos- dirigidos al demandado. Siendo así no habiendo absuelto la demanda por parte del demandado dentro del plazo conferido. Por lo que es de aplicación lo dispuesto por el artículo 458° del Código Procesal, que establece: *“Presupuestos para la declaración de rebeldía.- Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente ésta no lo hace, se le declarará rebelde”*; así, en el presente caso, habiéndose producido tal circunstancia corresponde hacer efectivo lo previsto en la norma.

TERCERO: Que, de veintidós conformidad a lo dispuesto por el artículo 27.1 quinto párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, en concordancia con el artículo 465 del Código Procesal Civil; el Juez de oficio y aun cuando el emplazado haya sido declarado rebelde debe expedir resolución declarando: La existencia de una relación jurídica procesal válida; o la nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación, precisando sus defectos; o la concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables. Subsana los defectos, el Juez declarará saneado el proceso por existir una relación procesal válida. En caso contrario, lo declarará nulo y consiguientemente concluido.

CUARTO: Petitorio y fundamentos de hecho.- Que, por escrito de la demanda interpuesta por PIERO SHANDEE QUISPE MAMANI, interpone demanda contencioso administrativo, en contra de

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MELGAR, representado por su director, **ii) PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO y a MINSUR S.A.**, cuyo petitorio es: sobre Pretensión principal **CUMPLIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO FIRME** contenido en la Resolución Directoral N° 00827-2018-DUGELM, de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho.

TERCERO: Itinerario del Proceso.- Que, la citada demanda ha sido admitida por resolución número uno, los demandados han sido válidamente notificados con la demanda, anexos y auto admisorio, conforme así aparece de las cédulas de notificaciones de autos, los demandados no han cumplido con absolver la demanda en el término de ley, por lo que se le ha declarado rebelde.

CUARTO: Saneamiento del Proceso.- Que, *“...El saneamiento es la actividad del juzgador, en la fase procesal pertinente, por la cual inmacula, expurga o purifica el proceso de todo vicio, defecto, omisión o nulidad que pueda obstar ulteriormente a un pronunciamiento (de mérito) sobre el fondo del litigio o, en su caso, da por concluido el proceso si constata la presencia de un defecto insubsanable”*⁽¹⁾; criterio de interpretación jurídico procesal que comparte el Juzgador; y, en el caso de autos la relación procesal se encuentra integrada reuniéndose las condiciones de la acción y presupuestos procesales, por lo que es de aplicación el artículo 465 inciso 1) del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 27.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584.

QUINTO: Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de los Medios Probatorios.- Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, numeral 27.1, párrafo quinto del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, señala que, si el proceso es declarado saneado, el Auto de saneamiento debe contener además, la fijación de puntos controvertidos y la declaración admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios. Puntos controvertidos que serán fijados en la parte resolutive los mismos que serán objeto de probanza con los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales, admitidos y/u ordenados de oficio por el juzgador que, en el caso de autos por ser pruebas documentales pertinentes, conducentes y útiles deben ser admitidos en la parte resolutive, los que fueron ofrecidos por el actor en el rubro medios probatorios de la demanda.

SEXTO: Prescindencia de la Audiencia de Pruebas.-Que, en el presente caso, siendo los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales pruebas documentales, no requieren actuación en audiencia; por consiguiente, se considera innecesaria, debiendo prescindirse de la realización de dicha audiencia de pruebas, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo cinco del inciso 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, teniendo en cuenta además.

SE RESUELVE:

1.- PRESCINDIRSE del Expediente Administrativo relacionado con el acto administrativo impugnado, debiendo continuar el trámite del presente proceso conforme a su estado.

2.- DECLARAR REBELDE al demandado MINSUR S.A., por no haber absuelto la demanda dentro del plazo de ley.

3.- DECLARAR la existencia de una relación jurídico procesal válida y, por consiguiente **SANEADO EL PROCESO**.

¹ TICONA POSTIGO; Víctor – “El debido proceso y la demanda civil” – Tomo I – Página 535 – 536 – Editorial Gaceta Jurídica – Lima - 2006

4.- **FIJO** como puntos controvertidos, los siguientes:

4.1.- **determinar si procede CUMPLIMIENTO DE ACTO ADMINISTRATIVO FIRME** contenido en la Resolución Directoral N° 00827-2018-DUGELM, de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho.

5.- **ADMITIR** como medios probatorios de **la parte demandante**, las documentales que aparecen en los numerales: 1,2,3,4, 5 y 6 del apartado medios probatorios de la demanda, las que serán merituadas en su oportunidad; **y de la parte demandada**, ninguna porque ha sido declarado rebelde.

6.- **PRESCINDIR** de la audiencia de pruebas en este proceso.

7.- **PÓNGASE** de conocimiento de las partes, que los autos se encuentran expeditos para emitir sentencia, quienes podrán solicitar la realización de informe oral dentro del plazo de **TRES** días de notificado con la presente resolución, prelucido dicho plazo o en su efecto cumplido con los informes orales, lo que ocurra primero, **autos a Despacho para emitir sentencia** u otro según corresponda. **Hágase Saber.-**

PROVEYENDO: El escrito presentado por Minsur S.A., representado por Emilio Alfageme Rodríguez Larrain, Ingresado por mesa de partes electrónica con el registro n° 80-2023, **AL PRINCIPAL: no ha lugar** por cuando se la presente resolución se observa que ha sido declarado rebelde. **Al primer otrosí decimos:** no ha lugar por cuando ha sido declarado rebelde. **Al segundo otrosí decimos:** glósese a los autos. **Al tercer otrosí decimos:** téngase presente la delegación de facultades en lo que corresponda por ley. **Al exordio: por señalado su casilla electrónica n° 9647. Recomendado** al recurrente que realice sus pedidos con la formalidades del código procesal civil.